

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 545/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางกอก
กอินเวสต์เมนต์ จำกัดฯ

โจทก์

นายวีระศักดิ์ อรุชโนปกร กับพวก

จำเลย

นายวีระศักดิ์ อรุชโนปกรณ์ (ตามคำฟ้อง

ใช้ว่า อรุชโนปกร

ผู้ยื่นคำร้อง

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถพิพาทคืนแก่โจทก์หากส่งมอบคืนไม่ได้ให้จำเลยร่วมกันใช้ราคาแทน 70,000 บาท และให้จำเลยร่วมกันชำระเงิน 33,902 บาทแก่โจทก์ และให้จำเลยร่วมกันชำระค่าเสียหายเดือนละ 6,000 บาทแก่โจทก์นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2523 จนกว่าจะส่งมอบรถพิพาทคืนหรือใช้ราคาแทนแก่โจทก์แต่ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 10 เดือน

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86,85)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 163,902 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ 163,902 บาท มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(คำนี้ ฤไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ